

作用,还扩大到更广范围的教育中。再看文书范本的使用情况。目前几种重要的秦汉出土简牍,如睡虎地秦简、里耶秦简、岳麓秦简、敦煌汉简、居延汉简,都发现这种范本的存在,地域上分布于多地,时间上从战国末期、秦代延续到汉代,可见其存在具有一定的普遍性。张金光从《封诊式》中有年代与地点可考的材料中,注意到其具有时间与空间的跨度,且发生于关中咸阳一带,却流行于南郡一带,证明其是“经过有意识统一编选的过程,而且首先在秦本部应用,后逐渐向四方推广传播的”^①。其说不无道理。教材的统编表明其不仅是个例,而是具有更普遍的意义。

第二节 秦汉文书程式范本的形态

秦汉时期对文书程式的规范,大致可分为两种形态。

第一种是“直叙型程式规范”,通常概括列出文书中的必要事项,而不涉及书写的具体言辞。如睡虎地秦简《秦律十八种·仓律》:“后节(即)不备,后入者独负之;而书入禾增积者之名事邑里于廩籍。”^②《行书律》:“行传书、受书,必书其起及到日月夙莫(暮),以辄相报毆(也)。”^③居延汉简则有:“病年月日署所病偷(愈)不偷(愈)报名籍候官如律令。”^④当是一条命令,要求将病人的详细情况登记汇报,规定了所应汇报的事项。这类规范多是律令或其他命令性规定的形式。

第二种是“范本型程式规范”,通过范本示范,提供具体言辞的形式。这类范本主要有两种载体:律令和“式”。律令所提供的范

① 张金光《论秦汉的学史教材——睡虎地秦简为训吏教材说》,《文史哲》2003年第6期,第70页。

② 睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1990年,第25页。

③ 同上书,第61页。

④ 谢桂华、李均明、朱国昭《居延汉简释文合校》,文物出版社,1987年,第104页。

本,如睡虎地秦简《效律》:

入禾,万石一积而比黎之为户,及籍之曰:“某廩禾若干石,仓嗇夫某、佐某、史某、禀人某。”……嗇夫免而效,效者见其封及隄(题)以效之,勿度县,唯仓所自封印是度县。终岁而为出凡曰:“某廩出禾若干石,其余禾若干石。”^①

以律的形式规定了仓库管理文书的要点和样式,具有模板的特征。对比前引《秦律十八种·仓律》,同是对仓库管理文书的规定,采用了不同的体式,有抽象与具体之别。又如岳麓秦简中的一条令:

·数言赦,不便。请:自今以来,节(即)为令若有议为殴(也),而当以赦为根者,皆以其赦令出之明日为根,曰:某年某月某日以来。·廷卒乙廿^②

该令规定了赦令的书写格式,即要写明“某年某月某日以来”。

本章将着重讨论的对象,是数量更多的另一种范本,即以睡虎地秦简《封诊式》为代表的“式”。《封诊式》是明确以“式”命名的范本汇编文献,内容主要是有关审理案件的司法规则和文书程式,其文书程式部分主要是规定司法程序中常用的“爰书”的程式。如记录“盗自告”事项的爰书格式为:

□□□爰书:某里公士甲自告曰:“以五月晦与同里士五(伍)丙盗某里士五(伍)丁千钱,毋(无)它坐,来自告,告丙。”
即令【令】史某往执丙。^③

此外还存在类似的“式”的编纂物。里耶秦简中即有不少,如:“群志式具此中。”^④“群志”指各种志,里耶秦简中多见。“群志式”

① 睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1990年,第73页。

② 陈松长主编《岳麓书院藏秦简(伍)》,上海辞书出版社,2017年,第123页。

③ 睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1990年,第150页。

④ 陈伟主编《里耶秦简牍校释(第一卷)》,武汉大学出版社,2012年,第60页。

当指各种志的范本。该简为楬,即标签,所系联之物或为竹简,“式”便被汇集盛放其中。^①又有:“式谒臞季臞季籍式诊式式顗(愿)写之。”^②初山明译为:“式访问臞季,臞季将《诊式》借给式,式希望书写《诊式》。”他认为《诊式》这一书籍或编纂物是存在的。^③可备一说。又有:“为式十一牒。”^④指制作了十一牒的“式”。

文书程式规范的两形态在实际的文书制作中均发挥了巨大的规范和指导作用,不过其对于文书文体形式的展示效果则存在差别。以概括性语言进行规定的直叙型程式规范,使人得以明确文书所应记录的要点,但不能得知具体行文的结构形式,所呈现的文体特征较为含混和抽象,文体意味不够明显。而程式范本对文体的结构形式则有着更直观、更具象化的呈现,体现较丰富的文体内涵。

综合各种材料来看,此类程式范本的作用是一致的,即对文书程式的指导与规范。包括睡虎地秦简整理组在内的大多数研究者,都认为《封诊式》是为官吏处理案件而提供的规范和学习范本。^⑤《封诊式》中的“出子”一条,甲控告丙与之斗殴致其流产,处理办法包括“即诊婴儿男女、生发及保之状”,“有(又)令隶妾数字者,诊甲前血出及痛状”,即分别检查婴儿和甲的创伤情况。对此,丞乙的爱书也分此二项:“令令史某、隶臣某诊甲所诣子……·其一式曰:令隶妾数字者某某诊甲……”^⑥此处用“其一式曰”一语引出另一种程式的示范。显然,“其一式曰”并不是实际的爱书内容,而是在爱书之前插入一句指导性、提示性的话,这表明了这份文献的指导性质。汉

① 徐世虹《秦“课”刍议》,《简帛》第8辑,上海古籍出版社,2013年,第264页。

② 陈伟主编《里耶秦简牍校释(第一卷)》,武汉大学出版社,2012年,第162页。

③ 徐世虹《秦“课”刍议》,《简帛》第8辑,上海古籍出版社,2013年,第263页。

④ 陈伟主编《里耶秦简牍校释(第一卷)》,武汉大学出版社,2012年,第120页。

⑤ 睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1990年,第147页。

⑥ 同上书,第161—162页。

简中的范本亦是如此,研究者一般认为是供边塞吏卒参考学习的。^①

这种指导规范性质的范本,有两个重要的形态特征。

其一,有固定用语或结构次序。《封诊式》文本较为丰富,文书类型重复性高,同一类文书往往有相对一致的语句,故更能体现套语的运用情况。如控告审讯类文书常以“某里士五(伍)甲告曰”或“某里士五(伍)甲缚诣男子丙告曰”一类的格式起首,“可定名事里,所坐云可(何),可(何)罪赦,或覆问毋(无)有”是审讯的常见套语,“毋(无)它坐”则常用于供词。至于“敢言之”“敢告”“敢告主”“敢告某县主”等用语则是秦汉文书的通例,文书实例中常见。

其二,大量运用“某”“甲乙丙丁”“若干”等不定词,可供替用。这是程式范本最显而易见的特征。如敦煌汉简有:“若干人画天田,率人画若干里若干步。”^②此为“画天田”(平整沙土带)的记录文书程式。同时又有这类文书的多条实例:

卅二人画天田卅二里,率人日画三步,凡四编。

六人画沙中天田六里,率人画三百步。

六百五十五里八十步,率人行八十里□十五里八十步。^③

其具体形式有些许差异,但不难看出均可总结为上述范本的形态。对比可知“若干”之语表明其为程式范本。

“某”与“甲乙丙丁”等天干词是范本中使用最频繁的不定词。《封诊式》“群盗”条记有较丰富的不定词类型,兹以为例:

爰书:某亭校长甲、求盗才(在)某里曰乙、丙缚诣男子丁,斩首一,具弩二、矢廿,告曰:“丁与此首人强攻群盗人,自昼甲将乙等徼循到某山,见丁与此首人而捕之。此弩矢丁及首人

① 邢义田《从简牍看汉代的行政文书范本——“式”》,《治国安邦:法制、行政与军事》,中华书局,2011年,第451页。

② 甘肃省文物考古研究所编《敦煌汉简》,中华书局,1991年,第280页。

③ 同上书,第284、286、288页。

弩矢毆(也)。首人以此弩矢□□□□□□乙,而以剑伐收其首,山俭(险)不能出身山中。”【讯】丁,辞曰:“士五(伍),居某里。此首某里士五(伍)戊毆(也),与丁以某时与某里士五(伍)己、庚、辛,强攻群盗某里公士某室,盗钱万,去亡。己等已前得。丁与戊去亡,流行毋(无)所主舍。自昼居某山,甲等而捕丁戊,戊射乙,而伐杀收首。皆毋(无)它坐罪。”^①

“某”的使用范围最广,可以用来指代人、物、职务、时间、地点等。如上例中的“某亭”“某里”“某山”“某时”“公士某”等。“甲乙丙丁”则主要用以指代人。在指代人的语境下,“某”与天干词有着大致的分工倾向(但非绝对);需要清晰区分不同人物的情况多用“甲乙丙丁”,虽然记录但不需要区分的人物则多用“某”。如上例中的甲、乙、丙是捕获盗贼的官吏,其中乙被袭击;丁、戊、己、庚、辛均是犯罪人,其中戊因袭击乙而被斩首。这些人物用天干词区分开来,一是便于识认,二是便于统计,若全称“某”则有混同的可能。至于丁等人所劫掠的“公士某”,在本案中仅出现一次,且是作为背景人物出现,故以“某”称之不容易产生歧义。

作为一份程式范本,其基本功能是指导和规范写作,而其形态特征包含了固定成分和可替换成分,两者都起到示范作用。这是后世类似范本的通例,可作为范本的判定依据。但秦汉时期的范本亦有其特色。

与后世许多概括性更强的程式范本不同,秦汉的范本还兼具更多的内容示范意义。首先,往往呈现对细节的示范。《封诊式》的范本中有大量具体细节的记述,如“封守”条:

乡某爰书:以某县丞某书,封有鞠者某里士五(伍)甲家室、妻、子、臣妾、衣器、畜产。·甲室、人:一字二内,各有户,内室皆瓦盖,木大具,门桑十木。·妻曰某,亡,不会封。·子大女

^① 睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1990年,第152页。

子某,未有夫。·子小男子某,高六尺五寸。·臣某,妾小女子某。·牡犬一。^①

这是一份查封甲家庭的爰书,所登记的内容颇为详细,包括了房屋结构、周围环境、人物身高等细节。又如“贼死”“经死”“穴盗”诸条,对案发现场或尸体的详细情况作了不厌其烦的描述。由于这些细节仅是个例,不代表所有案件的普遍情况,即不属于文书的固定成分,作为程式范本原本应将具体细节剔除,保留更具形式示范意义和普遍意义的内容。但这些细节的展示在这里并非毫无意义,实际上起到了举例的作用,示范所应记录的各种具体要点,这其实正是这类范本所需要的。比如描述房屋结构和环境的细节,就是查封时所应登记的内容;儿童的年龄、身高等也是影响司法裁决的因素,故须记明。这种示范包含了程式和内容的双重内涵。从这个意义上看,这种范本特征也接近于提供内容示范的“范文”。不过,这些内容示范对于所处理的事务还是具有实际功用的,而后世许多提供内容示范的范本,事实上所提供的是文辞修饰的素材(如提供书信范本的书仪)。

秦汉范本的内容示范意义还在于其“因事而立”的特点。譬如《封诊式》就是一事一式,每篇范本均以小标题概括案件内容,如“封守”“盗马”“争牛”“告臣”“告子”等等,编选原则十分明显。尽管不同案件的同类文书仍有进一步归纳合并的可能,但仍根据同事由分列,目的是更有针对性地提供参考。这类范本有时还涉及具体时间地点。《封诊式》中大多只是举例或提供背景以便理解,而如敦煌悬泉汉简中的几则“占功劳文书”范本则不同。如其中有“敦煌县斗食令史万乘里大夫王甲自占书功劳”,以下行文亦明言所处地点。^②其明确记录的“敦煌”显然说明这是在敦煌地区使用的范本,故无须再简省为“某地”。再如悬泉汉简中有两份有关减刑申请

^① 睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1990年,第149页。

^② 张俊民《敦煌悬泉置探方T0309出土简牍概述》,《简牍学论稿:聚沙篇》,甘肃教育出版社,2014年,第170—171页。

的程式范本,起首均称“神爵二年某月某日朔某日”^①,限定为“神爵二年”,或是在此年度制作或使用的范本。

由于“因事而立”的特殊性,这种范本主要反映的是对体式、格式的认识,并未在此基础上提炼出一个“体类”的程式。即便以“式”的总名将范本汇集起来,如“封诊式”之题仍是以内容为标准,而非定题为“某体之式”。又如里耶秦简有:

三月壹上发黔首有治为不当计者守府上簿(簿)式。^②

此简上端涂黑,疑为标题简。此“式”尽管是所谓“簿”之式,但仍详细说明是何种事务之簿。这固然是因为这类文书十分庞杂,文书种类和所涉事务繁多而具体,同类文书可能因事务不同而有差异,基于现实考虑而提供更具针对性的指导确是合理的。但从另外的角度看,此简也能显示出这一时期对于如此庞杂的文书体系,还是更多地停留在表层的初步认知,缺少更深层次的理论总结,即将其总结的具体格式进一步明确纳入更高一级的文体类型中。后世这类范本有时也会根据具体事项而提供不同范本,但已是在一个明确的文类内部所作的细分了,亦即已是先有文体类别的概念,而后再“因事而立”。因此秦汉范本的这个特点,不仅有实际需求的原因,也是时代使然。

第三节 从礼到法：秦汉文书程式 范本的文体学意义

一 从礼辞范本到文书范本

文书程式范本是时代的产物,但范本的形式则是渊源有自。在

^① 张俊民《敦煌悬泉置探方 T0309 出土简牍概述》,《简牍学论稿:聚沙篇》,甘肃教育出版社,2014年,第175页。

^② 陈伟主编《里耶秦简牍校释(第一卷)》,武汉大学出版社,2012年,第148页。

文体发展史上,文体程式范本的出现并非始于《封诊式》一类的文献,早期礼书如《仪礼》《礼记》中即已记载了一些礼仪文体的程式范本,其中大部分可以以“某”等不定词的使用为标志。以成书时代较早的《仪礼》为例,《仪礼·特牲馈食礼》:“筮人取筮于西塾,执之,东面受命于主人。宰自主人之左赞命,命曰:‘孝孙某,筮来日某,谏此某事,适其皇祖某子。尚飨。’”^①主人通过宰发布命筮辞,其中四个“某”字分别指代主人自己、日期、祭祀之事和皇祖。又如同篇记载筮尸辞:“前期三日之朝,筮尸,如求日之仪。命筮曰:‘孝孙某,谏此某事,适其皇祖某子,筮某之某为尸。尚飨。’”^②通过不定词的使用,呈现某种固定的文辞模式,与文书范本的形态是类似的。不过其可替代的不定词基本作“某”,不如《封诊式》多样,各替代成分之间的区别意义也就不甚明显。

先秦的甲骨卜辞、青铜铭文等在实际运用中,已形成了结构和用语上的程式化特征,但尚未主动作出明确总结。战国前后是文体文本化的重要阶段,这一时期礼仪文体、公文文体以及某些日书类文献都陆续形成了相似的范本形式。这是因为当指导和规范写作的需求出现时,就需要对文体特征进行一些总结归纳。这些程式范本的出现,就体现了对文体特有结构和特征的直观认知与初步总结。早期礼书的制作时代与文书范本的时代接近或略早^③,但一是礼制时代的总结,一是处于法制和官僚制度的起始期,在历史变迁的意义上,礼书范本更具有早期范式意义。并且以礼书在国家典制中的地位和影响力,这些礼仪范本某种意义上为文书范本提供了思

① 郑玄注,贾公彦疏《仪礼注疏》卷四四,阮元校刻《十三经注疏》本,第1179页。

② 同上。

③ 礼书的成书时间至今仍聚讼纷纭。沈文倬考证《仪礼》撰作时代上限为鲁哀公末年鲁悼公初年,下限为鲁共公十年前,即当春秋时期。黄盛璋考证《封诊式》的年代大致为秦昭王至秦始皇初年。参见沈文倬《略论礼典的实行和〈仪礼〉书本的撰作》,《蒟蒻文存——宗周礼乐文明与中国文化考论》,商务印书馆,2006年,第1—59页;黄盛璋《云梦秦简辨正》,《历史地理与考古论丛》,齐鲁书社,1982年,第6—8页。

路,甚至可视为后世所有类似形式的源头。

但由于两者所处历史阶段的不同,范本这种形式从礼书拓展至文书是有其历史意义的。从覆盖范围看,礼书主要供上层阶级学习,文书范本主要涉及基层文书,供官府文吏使用。与礼书相比,文书范本不仅是适用对象的“下移”,范围也更广。

文书范本更重要的历史意义还不在此。礼仪文体范本的出现,是出于仪式的需要,其文辞呈现基于仪式的语境,其文体程式一定意义上取决于礼仪程式。因此这类范本也是作为整个仪式过程的一部分而被记录下来的,不具备严格的独立性。此外,在多数情况下,礼仪文体更主要的是作为口头表达,载于简册不是其原初必要的形态^①。因此礼仪文体多数属于“礼辞”,相应的文体程式范本也可以说还是一种“礼辞”范本。与礼辞范本不同的是,由于逐步进入文书行政的历史阶段,文书范本已脱离了仪式语境,尽管仍与行政活动的过程密切相关,但具备了更大的独立性,可以独立呈现;同时也脱离了口头的表达形式,原本就是作为书面档案的公文自始就已以文本化的形态呈现。因此与礼辞范本不同,文书范本所规范的是独立的书面文体。文书范本的形式也更加丰富、复杂和完善。从这些方面来看,尽管礼辞范本更早地提供了范本的思路,但毋宁说文书范本更是后世各种书面文体的范本,尤其是公文文体范本的滥觞,它是程式范本在书面文体中的首次广泛使用。因此在这个意义上,可以说它一定程度上开启了对“公文文体”特征的相对自觉的认知。秦汉的“文书行政”强化了对公文文体结构形式的关注和规范,且依靠国家法制的强制规范,文书对形式的要求更强从而更容易固化。这中间显示了礼仪制度到文书制度、“礼”到“法”的转移。这种转移不代表完全取代,而是领域的拓展,二者仍会并存,在各自领域继续发挥作用,但其地位的升降互易的确合乎历史趋势和事实。

^① 但如册命一类文体,需要先书面化再进行宣读,则已属文书档案性质。

二 “式”:文书程式规范概念的发生

从“礼”到“法”的时代变迁,即法制的建立,意味着社会生活各方面普遍规范化,国家对规范的要求比之以往更为强调。^①秦《工律》就规定:“为器同物者,其小大、短长、广亦必等。”^②器物制作有了标准化、模式化的规定。类似规定在秦汉律令中比比皆是。秦统一六国后,统一度量衡、文字、车轨,还规范了包括文书在内的各类名号。里耶秦简即有一枚“更名方”,记录了秦朝所规定的一系列名号更替。

国家强制力之下,秦汉时期对“规范”概念的使用较之前代更为频繁,“式”是其中十分突出的一种。据学者考察,“式”一词最初指器物的样品、样式、范式,又引申为更宽泛意义的法则、规范、标准或典范。^③“式”作为法律、规范的概称,如《周礼·天官·大宰》:“以九式均节财用:一曰祭祀之式,二曰宾客之式,三曰丧荒之式,四曰羞服之式,五曰工事之式,六曰币帛之式,七曰刍秣之式,八曰匪颁之式,九曰好用之式。”郑玄注:“式谓用财之节度。”^④“九式”指的是关于用财节度的九项法则、规定。又,《史记》载秦泰山石刻:“治道运行,诸产得宜,皆有法式。”^⑤琅邪石刻:“欢欣奉教,尽知法式。”^⑥故《说文解字》云:“式,法也。”^⑦当“式”用于具体事物的规范时,往往指样式、规格方面的规定。秦汉时期对于各类物品的标准

① “礼”当然也是对社会生活的规范。这里主要强调在统一国家的强制力之下,法律规范发挥了更普遍、细微和严格的作用。

② 睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1990年,第43页。

③ 南玉泉《秦汉式的种类与性质》,《中国古代法律文献研究》第6辑,社会科学文献出版社,2012年,第194—196页。

④ 郑玄注,贾公彦疏《周礼注疏》卷二,阮元校刻《十三经注疏》本,第648页。

⑤ 司马迁撰,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义《史记》卷六,中华书局,2014年,第312页。

⑥ 同上书,第315页。

⑦ 许慎撰,段玉裁注《说文解字注》,上海古籍出版社,1988年,第201页。

多可以“式”指称,即所谓“品物之式”。如《秦律十八种·金布律》:“布袤八尺,幅(幅)广二尺五寸。布恶,其广袤不如式者,不行。”^①此为布匹规格之“式”。《盐铁论·错币》:“于是废天下诸钱,而专命水衡三官作。吏匠侵利,或不中式,故有薄厚轻重。”^②此铸币之“式”。《后汉书·马援列传》:“援好骑,善别名马,于交趾得骆越铜鼓,乃铸为马式。”^③此为铜铸的马的标准式样。可见“式”的运用已较广泛,文书之“式”就是其中重要的一种。

文书之“式”,除了前文所举,还可以再补充一些例子。里耶秦简中还有:

□□守书曰课皆□瘳(应)式令

□甲子,上瘳(应)式,今□

□□式曰□^④

敦煌汉简有“□出式□”^⑤,南玉泉认为这是“出类文书”(记录物品使用情况的文书)的写作标准。^⑥悬泉汉简有“右爰书式”^⑦,提示其右侧文书即“爰书的程式范本”。又有“右书言鞠所式它放”,标明其右侧文书为“报请论罪决狱的文书”的格式。^⑧居延新简中有:“□拘校,令与计簿相应。放式移遣服治□。”^⑨“放(仿)式”在秦汉简牍中屡见,意谓按照规定的文书程式,“应式”同此。

① 睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1990年,第36页。

② 王利器校注《盐铁论校注》卷一,中华书局,2015年,第61页。

③ 范晔撰,李贤等注《后汉书》卷二四,中华书局,1965年,第840页。

④ 陈伟主编《里耶秦简牍校释(第一卷)》,武汉大学出版社,2012年,第207、473、478页。

⑤ 甘肃省文物考古研究所编《敦煌汉简》,中华书局,1991年,第270页。

⑥ 南玉泉《秦汉式的种类与性质》,《中国古代法律文献研究》第6辑,社会科学文献出版社,2012年,第202页。

⑦ 张俊民《敦煌悬泉置探方T0309出土简牍概述》,《简牍学论稿:聚沙篇》,甘肃教育出版社,2014年,第176页。

⑧ 同上书,第174页。

⑨ 马怡、张荣强主编《居延新简释校》,天津古籍出版社,2013年,第416页。

“式”的多种含义往往纠葛难辨。作为文书程式范本的“式”,便综合了三种意涵:规范、示范与程式。规范与示范实则一事,示范是规范的一种手段,即通过提供范本进行规范。其所规范的,是文书的程式。某种意义上说,这里程式与规范的概念是捆绑的。如前所述,“式”的原义即是样式、范式,属于形制的范畴,秦汉时期文书之外的“式”所规范的也往往是品物的具体规格。对于文书来说,样式、规格即是文书的程式。只不过与其他“式”不同的是,由于文书本身的文本特性,文书规范可以有范本的形态。因此文书规范亦即文书程式。可见,文书领域所用的“式”,不仅指范本形态,也是一个指称文书程式、文书规范的概念。将这个概念置于从“礼”到“法”的变迁背景下,可见其在文体问题上体现了某些新动向。

首先,礼书中的程式范本,并未被有意以“程式”的名义汇集,而只是作为所汇集的礼仪中的一部分。而多种文书文献以“式”为题,有些更是对“式”的汇集,这其实体现了人们对程式概念较之以往有了更清晰而独立的认知。其次,在先秦礼制时代,对文体规范的批评大多还是在礼学框架内,以是否“合礼”判断相关文体是否“得体”。^①这种批评的内涵是宽泛的,其中也会包含对文体“程式”是否规范的批评,但对此又鲜少独立明晰的概念指称。而运用到文书领域的“式”就已经是明确的程式规范概念了。换言之,礼制尽管也是一种规范,但还未生发出针对文书的规范概念,而到了对规范对象更有针对性的法制时代,对文书本身的规范才得到更明显的关注。这很大程度上要归功于礼制到法制的历史进程,该进程实际反映的就是“规范”的重心在礼制规范与法制规范之间的转移。但从所见材料看,这个概念主要在现实的行政活动中运用,且与文本形态结合得较为紧密。因此这种文体批评仍是微弱的、有限度的,限于在事务语境中对某些文书规范的批评。由于仍未脱离实际行政

^① 参见本书第五章第三节“礼学与文体批评”。

行为的语境,这种转移也就意味着文书规范概念在当时仍与礼制时代一样同处于某个框架之内,只是将规范从“合礼”拓展到“合法”,故尚未获得更大的独立性。

随着各类文体与文体观念的成熟,汉魏之后“式”已可以从具体事务语境中脱离,更多地运用到愈加广泛的文体批评中,与“体”“格”“制”“例”等一起成为“体式”层面的批评概念。不过就秦汉文书范本的“式”而言,其最大影响还是在程式范本本身。后世对程式范本的指称,往往延续“式”的概念。《宋书·礼志》所载太子监国时有司所奏“仪注”,全为文书程式,称“仪”不称“式”,但其中又有“余皆如黄案式”“右关署如前式”等语^①,明见其同时也以“式”指称。唐代以程式范本形式颁布的“公式令”,有“关式”“牒式”“符式”“制授告身式”“奏授告身式”等范本,列出范本后均有“右尚书省诸司相关式”“右尚书都省牒省内诸司式”等说明文字^②。宋代法律形式敕、令、格、式中的“式”专指程式范本,辞例同唐代公式令,其他许多范本仿此。这种称名的内涵与秦汉“式”是一致的。

第四节 文体程式范本的类型与价值

文书程式范本是更广泛意义上的文体程式范本的一类。文体的程式范本在汉代之后仍然一直存在,邢义田称文书范本在魏晋之后“在更广泛的意义上,变成了书仪”^③。事实上还远不止书仪。考察文体程式范本后世的存在状况,有助于重新认识这类文本的价值。

后世具有相似形式的这类范本主要存在于:

① 沈约《宋书》卷一五,中华书局,2018年,第414—415页。

② 刘俊文《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,中华书局,1989年,第221—228页。

③ 邢义田《从简牍看汉代的行政文书范本——“式”》,《治国安邦:法制、行政与军事》,中华书局,2011年,第472页。

1. 作为法律规范的“式”：

如唐代《公式令》^①，宋代神宗之后的法律形式“式”，规定了各类公文的程式。以唐代尚书省内各部的往来文书“关”为例，《公式令》中的“关式”为：

吏部 为某事。
兵部云云。谨关。
年月日

主事姓名
吏部郎中具官封名。令史姓名
书令史姓名

右尚书省诸司相关式。其内外诸司，同长官而别职局者，皆准此。判官署位准郎中。^②

2. 仪注、书仪：

如《宋书·礼志》载太子监国时所立仪注，形式与上引公式令类似。敦煌出土的各类写本书仪，主要有三种类型：第一种是《朋友书仪》，即书信范本；第二种是综合性书仪，或称吉凶书仪；第三种是公务所用的表状笺启类书仪。^③比如其中郁知言所撰《记室备要》中录“贺册太后”表的格式为：

伏奉厶月日制书，皇太后弘膺册命，伏惟 同增欢抃，伏以 厶官道赞昌晨，功扶 宝历，正三纲之道体，明六礼之盛仪；今者册命弘宣， 国风遐布，化传黎庶，礼备宫庭。厶谬守厶官，获承明制，欢抃之至。^④

① 唐代律、令、格、式中的“式”，延续西晋“户调式”、西魏“大统式”的称名，性质为行政法规而非公文书式，唐代对公文程式的规定有专门的《公式令》。

② 刘俊文《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》，中华书局，1989年，第222页。

③ 周一良、赵和平《唐五代书仪研究·序》，中国社会科学出版社，1995年，第2页。

④ 赵和平编《敦煌表状笺启书仪辑校》，江苏古籍出版社，1997年，第78页。

“△”即“某”,用以指代。《记室备要》“序”还称其范本“其间空阙者,临时改更”^①,可知其范本之功用。

3. 应用类书:

如宋元之际专供文人写作之用的《新编事文类聚翰墨全书》,其“诸式门”汇集了许多文体材料,分为书奏式、表笺式、书记式、启札式、杂文诸式、诗赋诸式、词科诸式、公牒诸式、状帖诸式、僧道青词功德疏诸式等十类,其中就包括了对文体格式的记录。^②

4. 科举指导用书:

如王应麟为词科考试而编纂的《辞学指南》,叙述了制、诰、诏、表、露布、檄、箴、铭、记、赞、颂、序这十二种词科考试文体的写作方法,首列其文体程式。如露布之程式:

“尚书兵部(晋曰尚书五兵,隋唐方曰兵部。唐龙朔二年曰中台司戎,天宝十一载曰尚书武部,至德二载复旧。)臣某言,臣闻”云云。“恭惟皇帝陛下”云云。“臣等”云云。“臣无任庆快激切屏营之至,(唐露布云‘不胜庆快之至’,或云‘无任庆跃之至’。)谨遣(或云‘谨差’。)某官奉露布以闻。”(绍圣试格,如《唐人破蕃贼露布》之类。)^③

5. 宗教用书:

仿照现实行政文书制作的宗教文书,也存在相应的程式范本。如《太上助国救民总真秘要》中记载道教科仪中的“奏表关引式”:

北极驱邪院关某日当直功曹使者。

今月某日时,发奏状一通,纸角封印,皮筒重封,全赴天枢院通落者。

① 赵和平编《敦煌表状笺启书仪辑校》,江苏古籍出版社,1997年,第76页。

② 相关研究参见张澜《中国古代类书的文学观念:〈事文类聚翰墨全书〉与〈古今图书集成〉》,九州出版社,2013年。

③ 王应麟《玉海·辞学指南》卷三,王水照编《历代文话》第1册,复旦大学出版社,2007年,第987页。

右今关付某日当直功曹使者,准此指挥,疾速依例传递,前去通落,在路不得稽迟。损污揩磨,封头不明,一切不虞,罪不轻恕。无致慢易,不得有违。故关。

某年月 日时关^①

6. 其他:

如潘昂霄《金石例》卷九,在金石碑志之外杂论其他文体,有“制式”“表式”“露布式”等,实质沿袭《辞学指南》之类的形式而来。

这些范本产生的环境背景复杂,来源或有不同,但其思路与表达方式是与秦汉范本一脉相承的;性质亦相一致,以上所举类型多少都有现实指导意义。这些范本所涉及的文体已不限于礼仪文体和行政文书,而是扩展到更多类型的文体,其面向的对象也不限于官府及行政人员,而是渗透到了更宽广的生活领域。这当中主要是程式规范较强的应用性文体,这是出于现实的指导和普及目的,人们对此类范本的需求一直存在,甚至扩大了运用范围。

另一方面,某些范本在具体形态上也较秦汉范本成熟完善。如宋代《庆元条法事类·文书门》所载“表式”:

臣某(二人以上,则云臣某等。下文准此。)言云云,臣某诚惶诚惧,(贺云“诚欢诚抃”。辞末准此。)顿首顿首,辞云云,谨奉表称谢以闻。(称贺若辞免恩命及陈乞不用状者,各随事言。)臣某诚惶诚惧,顿首顿首谨言。

年月 日具官封臣姓名 上表

臣下上表陈事,皆用此式。上东宫笺亦仿此,但易“顿首”曰“叩头”,不称臣。命妇上皇太后、皇后,准东宫笺,并称“妾”。(年月日下具夫或子官封、臣姓名、母或妻封邑、妾

^① 上海书店出版社编《道藏》第32册,上海书店出版社,1988年,第118页。

姓氏。)①

此“式”分两部分,先是表这一文体的程式范本,随后是附加说明。与秦汉范本相比,其言辞大为精简,除了示范固定用语之外,已不再出现具体事件,具体内容以“云云”大幅省略。② 另一值得注意的地方是其随文附注及文末说明部分,属于旁观视角的指导说明文字,目的是根据不同情况的需要而变换言辞。这不仅使之更加严谨和完整,也避免了“因事而立”“一事一式”的烦琐,有效地归并为“一体之式”。这样的表达和归并,体现了程式范本在文体理论影响下的新发展,在继承原先形态的基础上发展出更科学实用的模式。

在古代文体学研究中,直观的程式范本历来不是特别受关注。究其原因,程式范本与生俱来的强烈实用性、实践性和操作性,意味着这类指导范本的使用价值是一时而非长久的。由于当下性太强,这类范本的影响不如总结性的历史记录(如《独断》中类似的文体程式总结)那样深远。只有当指导规范的实用目的上升为历史记录目的时,才更有机会产生更为深远持久的影响。就秦汉范本而言,其鲜为传世的原因除了实用性、当下性之外,还在于这类基层文书处于文体价值序列的末端,所受关注不如上层文书。③ 如《独断》一般的制度记录,目的在于保存国家制度,故更多地关注上层文书,而对涵盖范围更广的基层文书甚少措意。种种原因导致秦汉时期的这种程式范本鲜为传世,现在多见于出土文献,但这不应影响我们对其价值的认识。

① 《庆元条法事类》卷一六,杨一凡、田涛主编《中国珍稀法律典籍续编》第1册,黑龙江人民出版社,2002年,第347页。

② 秦汉范本中“云云”之语所用极少。敦煌悬泉置探方 T0309 第 231 号格式简有“坐云云”(张俊民《敦煌悬泉置探方 T0309 出土简牍概述》,《简牍学论稿:聚沙篇》,甘肃教育出版社,2014年,第175页),但仅用以省略所坐罪行,不似此“表式”之“云云”可省略更大篇幅的言辞。

③ 从岳麓秦简来看,秦已有规定“赦令”格式的范本,想必原有更多上层文书的程式范本。这在后世已多见。

实际上这类范本的文体学价值是十分值得挖掘的,应引起更多关注。尤其在早期文体观念开始形成发展之时,这类程式范本的意义更为明显。如前文所揭示的,将其放在战国秦汉这个社会变革的历史语境下,我们可以发现其特有的价值,即在文体结构意识上的初步总结。而在后世文体理论已十分发达之时,程式范本在其特定的应用场合中仍有着不可替代的作用。这些范本在考察当时文体发展状况、文体形态以及社会对文体的认识等方面均可提供独特的材料。譬如秦汉程式范本的存在,表明其时文书已是非常成熟的文体,不仅形制上规范化,种类和数量之多也在范本中得到体现。考察范本,是了解其时文书存在和运用状况的有效途径之一,尤其对于那些未发现实例的文书文体而言,范本提供了更为珍贵的材料。古代对文体的认识,既有知识精英所归纳的理论性较强的文体批评,也有那些在实际事务、生活中发挥直接作用的文体总结,其作者可能身份不显,受众可能水平不高,但从价值上看未必难登大雅之堂。

(本章由余煜珣执笔)

结 语

最后,对本卷的研究略加归纳和补充。

文体学是在文体的生成之基础上发生的。早期文体系统形成于何时?对这个问题有不同看法,主要有“战国说”与“东汉说”两种。章学诚持“战国说”,《文史通义·诗教上》认为:“至战国而文章之变尽,至战国而著述之事专,至战国而后世之文体备。”^①刘师培则持“东汉说”,认为“文章各体,至东汉而大备。汉魏之际,文家承其体式,故辨别文体,其说不淆”。^②这两种说法,明显不同,学术界对此有不少探讨。在笔者看来,两种不同看法与彼此语境不同、所据理论立论重点不同是相关的。

章学诚“战国说”是在《文史通义·诗教》中提出来的,这是其理论语境。他说,战国之文“其源皆出于六艺,人不知也”。章学诚“文章出于六艺”之说,前人所述甚多,他的说法正是在刘勰、颜之推等文体原于五经之说的理论基础上加以演绎的。他又进一步提出:“后世之文,其体皆备于战国,人不知;其源多出于《诗》教,人愈不知也。”^③他认为文体之源多出于《诗》教,这种观点是建立在其系统的经学思想上的,他在《立言有本》中说:“史学本于《春秋》;专家著述本于《官礼》,辞章泛应本于《风诗》,天下之文,尽于是矣。”^④章学诚将中国传统学术分别系于六经,其中的传统辞章学之所本归之《诗经》,而强调辞章之“比兴之旨,讽喻之义”。这正是他把文体之源多

① 章学诚著,叶瑛校注《文史通义校注》,中华书局,1985年,第60页。

② 刘师培《中国中古文学史讲义》,人民文学出版社,1957年,第20页。

③ 章学诚著,叶瑛校注《文史通义校注》,中华书局,1985年,第60页。

④ 章学诚《章氏遗书》卷七,商务印书馆,1936年,第217页。

归于《诗》教的原因,是他的独到之见。刘师培则是在《中国中古文学史讲义》“论汉魏之际文学变迁”这一课的篇末提出“文章各体,至东汉而大备”之说,这是其理论语境。早期文体与制度的关系极为密切,如果说,先秦时代的文体直接和当时礼制产生关联,秦汉以后的文体,则与职官制度直接相关。刘师培所说的“文章各体,至东汉而大备”,就实用文体大备而言,与秦汉以来的职官制度有密切联系。与职官职能相关的大量文体应运而生,较为系统的公牍文体体系亦由此形成。王充《论衡·别通》说:“汉所以能制九州者,文书之力也。以文书御天下。”^①这种职官制度对于维持汉代国家治理起了重要作用,在这个政治语境中,官员要处理政务就必须熟悉掌握相关的文体形式。

章、刘二说的具体语境不同。章学诚追溯后世之文体渊源于战国,刘师培则论汉魏文体大备的盛况,两人的出发点略有区别,其重点与结论也就有所不同。如果我们透过字面,综合章学诚与刘师培两人的观点,更圆融、更全面地理解,可以说,后世的文体来源于战国,至东汉而文体大备。

本卷把先秦两汉文体学统称为早期文体学,这是与魏晋南北朝所形成的成熟、系统的文体学相对而言的。在早期文体学阶段中,又把先秦时期作为文体观念发生的时代,把秦汉时期作为从观念向理论发展的时代。

研究“文体观念的发生”,主要关注文体观念发生的原因、途径、形态与标志。这是中国早期文体学研究首先要面对的问题。文体观念的发生,主要是文体分类观念的发生。分类是人类思维与社会发展的基本而又重要的活动,通过分类给予纷繁复杂的现实以秩序。文体的“发生”,就是将此前混乱的语词现象秩序化。早期文体观念或意识可能表现在具体的文体文本的形式之中,也可能在文本

^① 黄晖《论衡校释》卷一三,中华书局,1990年,第591页。

之外,比如在文体分工、文体运用、制度设置、礼制约束等方面,间接地表现出文体观念来。这种判断导致对早期文体学研究的思路、取径与取材与以往的研究有所不同:它不是先去寻找古人对于文体的论述,而是从早期文体的生成入手,考察文体运用背后的文体观念。这既前推了文体学史的研究时段,又增加了对早期文体学研究的难度:它并非简单引用几句有关文体的现成古语,还要在现存古老复杂的文字、文献中,揣摩、体会和把握其深层的文体意味。

本卷研究早期文体学主要的路径是:

从早期文字考察文体观念的发生。中国文字是中国文学和文体的存在方式。古文字的构形与渊源流变,是考察早期文体形态、文体观念及其演变规律的重要切入点。比如说,同属一种形符的文体用字,在一定意义上形成某种文体序列,反映出这些文体的共性。从“口”、从“言”的文体语词,意味着其与言语相关,这一类文字在所有的文体语词中占据了压倒性分量。这种特殊现象反映出中国早期文体形态是以语词即口头形态为主的,而口头性、言语性,正是早期辞命文体形态的基本特点之一。所以,部首的归属,反映出古人对文字原始意义在类别上的理解。汉代经学兴盛,小学类著作如《尔雅》《方言》《说文解字》《释名》等重要字书,既是研究文体语义和语源的重要史料,也是当时人对文字本义理解的集中反映,对于考察文体史和文体观念具有独特的意义。

从礼乐文化与制度、职官制度考察早期文体学。在早期礼仪制度设计中,对文体特定的使用主体或施用对象、使用场合和功能、表现内容与措辞等都有比较明确的规定,这些规定就反映出当时人们的文体观念。如《礼记·曾子问》云:“贱不谏贵,幼不谏长,礼也。唯天子称天以谏之。诸侯相谏,非礼也。”^①这就是对于谏体使用主体的礼制规定。“辨体”向来是中国古代文体学的首要问题和基本

^① 郑玄注,孔颖达疏《礼记注疏》卷一九,阮元校刻《十三经注疏》本,第1398页。

问题。在先秦时期,辨体与辨礼往往是结合在一起的。古代文体有尊卑之分,这与礼仪包含的尊卑之别的关系有密切的关系。早期一些文体的分类是对礼学分类观的延伸,“合礼”与“得体”的批评,则将礼学的价值判断运用到文体批评中。在政治制度方面,各种对于官吏职责的记载,有些也直接与文体相关。如《左传·襄公十四年》:“自王以下各有父兄子弟以补察其政。史为书,瞽为诗,工诵箴谏,大夫规诲,士传言,庶人谤,商旅于市,百工献艺。”^①其中有些已经涉及官吏职责与文体之间的对应关系。在中国古代职官制度中,有一些职官名称就已经标示其职责与文体之直接关系。这种制度安排的文体指向性,是早期文体观念发生的其中一种途径。在先秦时期,制度的设置与建构,官守职能的划分,皆与文体的生成,乃至文体观念的发生有着密切关系。这种情况不仅发生在先秦时期,秦汉不少文体的产生与当时的职官制度也有直接的关系。如谏议大夫与“谏”“议”;议郎、议曹与“议”;太祝令、祝人与“祝”;大予乐令与“乐”;奏曹与“奏”等,这些职官名称本身就包含了特定的文体类型或话语形式。

从诗乐、典籍归类研究早期的文体观念。《尚书·尧典》:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。”^②这涉及几种艺术形式内部的分类与差异,对文体分类有启示作用。《诗经》“风”“雅”“颂”的分类,即包括了编者文体分类观念。又如《尚书》编纂也多体现文体分类观念。从先秦到汉代,典籍的存在、流传形态发生了重大转变。刘向父子对图书的系统整理以及班固《汉书·艺文志》的撰著,对典籍有意识地辨别类分,其中就涉及文体分类观念,对后世文体学追源溯流、围别区分的观念产生深远影响。

从文献称引、行为称名考察文体观念的发生。在文章尚未独立的时

① 杜预注,孔颖达疏《春秋左传注疏》,阮元校刻《十三经注疏》本,第1958页。

② 旧题孔安国传,孔颖达疏《尚书注疏》卷三,阮元校刻《十三经注疏》本,第131页。

期,人们有很多言论或作品是通过各类著作的称引而保存下来的。对于一个独立的文意单位,当要称述它时,就要通过引用的方式。早期的文体观念也可以在记叙或引用之中反映出来。如《尚书·盘庚上》:“盘庚迁于殷,民不适有居。率吁众戚出矢言。”^①《左传·哀公十六年》:“夏四月己丑,孔丘卒,公诔之曰……”^②这里的“矢(誓)”“诔”等,表面看来只是记叙一种行为或言语方式,但本质上是对这些行为或言语方式的认定与称名,体现了古人对于文体的某种集体认同。

从古人的命篇与命体探索文体观念的发生。“篇章”意识的形成,文献从无篇名到有篇名,乃至篇名的普遍使用,都是文体认定与命体的前提,在理论上具有重要意义。标题的设置,不仅意味着人们对篇的独立性有了明确认识,也体现人们对篇的内容、结构与性质的把握。从命篇到命体,是文体观念的发生,乃至文章学与文体学发展的重要标志。

追寻经学与文体学的逻辑关联。在中国古代,“文本于经”的内涵在很大程度上是“文体本于经”,儒学典籍保存了早期许多文体和文体观念的史料,所以经学也是文体学的渊源之一。经学对于文体学的影响,主要包括文体分类与文体归类两个方面。两汉经学鼎盛,汉儒在笺释儒家经典时,便涉及部分早期文体的研究,比如,郑众与郑玄的礼学就开启了早期文体研究的先河,并深刻影响了后世对早期文体以及相关的文体学问题的认识。

从创作活动中考察文体观念。在古代文体学中,有些是以理论方式正面阐释文体的作用、功能、适应场合与风格要求等,如蔡邕《独断》对于各种文书文体的阐释;有些则是古人在创作实践中流露出来的文体规范意识,如果将其与相关的文论结合起来考察,可以从中考察古人在创作深层的文体观念。比如,汉人文章写作中的文体模拟就明确地透露出当时人们对于所模拟文体的理解。一种文体在

① 旧题孔安国传,孔颖达疏《尚书注疏》卷九,阮元校刻《十三经注疏》本,第168页。

② 杜预注,孔颖达疏《春秋左传注疏》卷六〇,阮元校刻《十三经注疏》本,第2177页。

模仿过程中不断被人们所把握、所强化,进而成为被大家所遵守的体式规范,成为读者的一种阅读期待,这就反映出人们对某一文类有了明确的观念和认识。比如,东汉之后,出现对枚乘《七发》的大量拟作,这类模拟作品在标题上都冠以“七”,在结构程式上,都设主客之问,敷列七事,其体制体式也渐趋稳固,因循而成“七”体。

在中国古代文体学发展史上,对于早期文体与文体学的研究具有独特的意义。中国文体学是层累形成的,其最深层的就是“早期文体观念的发生”。它是中国文体学理论及体系形成的基础,也是其特色形成的“基因”。“早期文体观念的发生”是尚未开垦的学术领域。多年以来,文体学研究往往只研究理论形态,而较少考虑及观念形态。“早期文体观念的发生”是中国文体学的发端,也是文体学发展史的前提与基础,许多文体学问题都可以追溯到早期文体观念的发生。椎轮大辂,踵事增华。溯流穷源,才能更好地把握中国文体学的整体特性。自魏晋南北朝到明清,基本都是在早期文体学的观念与框架上逐渐发展起来,并不断深化、系统化和精密化。通过文体观念发生的研究,可以看到,中国古代文体学的特性,是基于中国人独特的语言文字与独特的思维方式,基于礼乐文化与社会制度等背景。研究早期文体与文体观念的发生,不但对中国文体史与文体学史具有比较重要的开拓意义,对于中国文学批评史也有一定的借鉴意义。

总括而言,先秦两汉时代是早期文体学从文体观念发生逐步向文体理论形成的发展过程。到了魏晋南北朝,才形成有体系的、成熟的中国古代文体学。魏晋南北朝时代是以集部为中心的文体语境,这个时代建构了系统的文体谱系,还形成了“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统”的文体学研究的经典方法论,《文心雕龙》标志着中国文体学与文章学的正式形成。